茂名市电白区“1·6”一般生产经营性道路交通事故调查报告

来源：本网 发布时间：2024-02-04 17:15:17 阅读次数： 494

2023年1月6日，黄*开驾驶粤EB0***号轻型栏板货车从虎头山往沙院方向行驶，11时许行至茂名市电白区南海街道红坎红绿灯路口路段时，与前方从虎头山往晏镜方向左转弯行驶由梁*驾驶的粤K69***号普通二轮摩托车发生碰撞，造成梁*受伤经送医院抢救无效死亡，车辆损坏的道路交通事故。直接经济损失约60万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求,区人民政府批准成立茂名市电白区“1·6”一般道路交通事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况。

1.粤E-B0***号轻型栏板货车，使用性质：货运，车辆型号:JX1040TG***，车辆识别代号:LEFAECG2XAHN2****，发动机号:A506****，强制报废期止：2025-07-07，检验有效期止:2023-01-31，初次登记日期：2010-07-07，登记住址：广东省佛山市南海区里水镇，车辆所有人：佛山市南海区*****经营部,车辆总质量：4300千克，核定载质量：1860千克，该车购有保险。经查该车近三年没有交通违法行为，没有被盗抢和事故逃逸记录，除该起事故外，无其他事故记录。

2.粤K-69***号普通二轮摩托车，使用性质：非营运，车辆型号:SDH125T-27，车辆识别代号:LALTCJU09C327****，发动机号:C33452**，强制报废期止：2025-10-10，检验有效期止:2014-10-31，初次登记日期：2012-10-10，登记住址：广东省茂名市茂港区沙院镇，车辆所有人：梁*仔,该车无购买保险。该车因连续三年没有年检被强制注销。经查该车近三年没有交通违法行为，没有被盗抢和事故逃逸记录，除该起事故外，无其他事故记录。现实际使用人为梁*，已在事故中死亡。

（二）事故当事人情况。

1.黄*开,男,汉族，住址：广东省东莞市长安镇,驾驶证号: 44122119750717****,准驾车型: C1,初次领证时间:2011-10-20,有效期止:2027-10-20,事故发生时驾驶粤E-B0***号轻型栏板货车。经进行常见酒精含量定量分析，未检出乙醇成分。

2.梁*,男,汉族，住址：广东省茂名市茂港区沙院镇,居民身份证号:44092319570722****,准驾车型: E,初次领证时间:2002-08-22,有效期止:2024-08-22,事故发生时驾驶粤K-69***号普通二轮摩托车。

（三）事故现场路段情况。

事故现场现场为广东省茂名市电白区南海街道红坎红绿灯路口路段，沥青路面，交叉路口，双向六车道，设有人行横道、路中绿化隔离带、临时红绿灯，路面平整，视线良好。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。

2023年1月6日，黄*开驾驶粤EB0***号轻型栏板货车从虎头山往沙院方向行驶，11时许行至茂名市电白区南海街道红坎红绿灯路口路段时，与前方从虎头山往晏镜方向左转弯行驶由梁*驾驶的粤K69***号普通二轮摩托车发生碰撞，造成梁*受伤经送医院抢救无效死亡，车辆损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况。

事故发生后，区交警大队南海中队值班民警及时赶到事故现场，开展应急救援、管控公路、疏导车辆等现场处置工作。在事故应急处置过程中没有造成道路交通拥堵、没有发生二次事故。经评估，事故应急处置及时有效，没有造成不良影响。

（三）善后处理情况。

事故发生后，南海街道办事处、区交警大队等单位安排人员做好死者家属安抚工作，死者家属情绪稳定，没有引发不稳定事件。区交警大队已对该起事故作出《道路交通事故责任认定书》（电公交认字【2023】第A0108号），黄*开、梁*共同承担事故的同等责任。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1.黄*开驾驶粤E-B0***号轻型栏板货车，不按照安全操作规范驾驶，不按标线行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶、”以及第四十四条“机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过...”的规定，导致事故发生。

2.梁*驾驶粤K-69***普通二轮摩托车，驾驶报废机动车不按标线行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款“达到报废标准的机动车不得上道路行驶...”第四十四条“机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过...”的规定，导致事故发生。

（二）间接原因。

普通二轮摩托车驾驶人梁*户籍所在地沙院*委会镇交通安全劝导站，对辖区内无牌、报废车辆底数不清，没有建立台账，对梁*驾驶报废车辆的违法行为没有劝导到位，间接导致事故发生。

（三）事故性质。

经调查，粤E-B0***号轻型平板货车，是在生产经营运输活动中发生事故。事故调查组讨论研究认为，茂名市电白区“1·6”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

四、相关单位履职情况

（一）沙院镇政府。该镇建立健全由镇领导任组长、各有关部门为成员的镇级道路交通安全工作联席会议领导机构，通过定期组织召开道路交通安全工作联席会议，研判辖区内的道路交通安全状况，部署道路交通安全工作;推进农村“两站两员”建设，落实专兼职交通安全员和劝导员，深入开展交通安全宣传教育和劝导工作；加强对辖区道路交通安全工作的协调、情况信息收集、研究、上报等工作，定期汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，并对劝导工作进行了指导，2022年APP录入任务为39840条，完成39947条，完成率100%，基本履行工作职责。

（二）沙院*委会（普通二轮摩托车驾驶人梁*所在村委会）。该村按照规定建立了劝导站（配备了站长1名、副站长1名、劝导员2名），也建立了制度，明确工作职责，但没有对辖区全部无牌、报废机动车排查登记建档，对辖区内存在无证驾驶摩托车交通违法行为劝导不到位。

（三）南海街道办。该街道建立健全由街道办领导任组长、各有关部门为成员的镇级道路交通安全工作联席会议领导机构，通过定期组织召开道路交通安全工作联席会议，研判辖区内的道路交通安全状况，部署道路交通安全工作;推进农村“两站两员”建设，落实专兼职交通安全员和劝导员，深入开展交通安全宣传教育和劝导工作；加强对辖区道路交通安全工作的协调、情况信息收集、研究、上报等工作，定期

汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，并对劝导工作进行了指导，2022年APP录入任务为26560条，完成24441条，完成率92%，基本履行工作职责。

（四）电白公安分局南海派出所。该所基本按照有关工作要求，开展辖区内路面巡逻管控工作，定期参加街道办道路交通安全工作联席会议，基本履行工作职责。

（五）区交警大队南海中队。南海中队有5名民警，管辖沙院镇政府，该中队基本按照有关工作要求，开展辖区内路面巡逻管控工作，查处辖区内的道路交通违法行为，指导辖区内各有关镇街和村委会开展农村“两站两员”建设工作，定期汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，并对劝导工作进行了指导，开展辖区内道路交通安全隐患排查治理工作，开展辖区内的道路交通安全专项整治工作。2022年份共查处交通违法行为4364宗、查处货车超载325宗，基本履行工作职责。

（六）区交警大队。交警大队能够按照有关工作要求，定期组织开展全区道路交通安全工作联席会议，指导辖区内各镇（街）、村开展农村“两站两员”建设工作，开展辖区内道路交通安全隐患排查工作，开展辖区内的道路交通安全专项整治工作；加强了辖区内路面巡逻管控工作，查处辖区内的道路交通违法行为，牵头开展电白区客（货）运车专项整治工作，2022年共查处交通违法行为58597宗、货车超载1747宗，基本履行工作职责。

（七）区交通运输局。该局建立了源头治超常态化制度化工作机制，建立源头企业档案，与源头企业签订源头治超责任书，定期召开源头企业监管工作会议，引导源头企业安装使用称重和视频监控设备，定期召开安全生产工作会议，布置安全生产工作，制定有关安全生产监管工作文件；每月对辖区重点货运源头企业开展现场监督检查；同时，积极配合区公安交警部门开展治超工作，基本履行工作职责。

五、处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议。

黄*开驾驶粤E-B0***号轻型栏板货车发生致人死亡交通事故，且负事故同等责任。对黄*开的驾驶机动车不按照安全操作规范驾驶、不按标线行驶的违法行为，由区

交警大队根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条、《广东省道路交通安全条例》第五十七条第九项、第五十九条第一款十三项对其作出罚款300元、记4分的行政处罚。

（二）对事故责任人的处理建议。

钟**，沙院镇沙院*委会书记，沙院*委会交通管理劝导站负责人，劝导站工作台账不完善，相应劝导工作不到位，对事故发生负有一定的管理责任，建议由镇纪委监委对其诫勉谈话。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，提出事故防范措施建议如下：

（一）从严整治摩托车、电动车交通秩序。要以市道安办每年挂牌整治镇摩电交通安全突出问题为契机，积极推动各镇（街）加强超标电动自行车生产、销售源头监管，坚决落实无牌摩电车断油、断修行动，稳妥有序有效解决超标电动自行车违规生产、销售、使用难题。大力开展摩电车专项整治，从严从重打击摩电车无牌无证上路行驶、不戴安全头盔、逆行、冲红灯、酒后驾驶等严重违法行为。

（二）大力整治货车违法乱象。一是交警部门加大国省道巡逻监控，严厉打击货车“三超一疲劳”、酒驾醉驾等严重违法行为。二是交警联合交通、住建等部门，开展统一行动，大力整治货车超载超限。

（三）推动“两站两员”的实体运作。要强化“两站两员”功能作用，落实对辖区内机动车、驾驶人进行排查登记建档，建立了开展交通安全劝导的相关工作台账，区道安办要定期对“两站两员”工作考核、排名、通报，约谈落后单位。

（四）强化交通安全宣传教育。一是区道安办定期组织大型交通安全宣传活动，由各镇（街）发动党员、村干部特别是运输、企业、学校等部门相关人员参加。通过播放警示片，曝光责任追究和肇事肇祸交通违法，增强影响力和震慑力。二是区交警等部门要切实加大宣传教育力度，大力开展交通安全进单位、进社区、进农村、进学

校、进家庭等“八进”宣传工作，借助微博、微信、广博电视、电子显示屏等多种宣传载体和媒介，助力宣传，提高全社会交通参与者的安全意识。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

茂名市电白区人民政府 版权所有 主办单位：茂名市电白区人民政府办公室 服务热线：0668-12345
粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号 网站标识码：4409230003
适老化 无障碍服务 政府网站 找错 机关